

عقد اتفاق

حق استغلال مطعم روكيت بالمول التجارى بدار ضباط المدفعية

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٨ / ١ حرر هذا العقد بين كلاً من :-
١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمأظفة محافظة القاهرة ويمثلها
السيد العميد / محمد طلعت حامد سعد بصفته : مدير دار ضباط المدفعية.

٢- طرف ثاني (مستأجر)

السيد / ايمن يوسف ابراهيم غالى بصفته / صاحب الشأن
وعنوانه / ١٠١ ش المقريفي - مدينة نصر اول- القاهرة
ويحمل رقم قومي / ٢٧٤٠١٢٩٢٤٠٢٩١٧

وبعد ان أقر الطرفين بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد اتفقا فيما بينهما على بنود هذا العقد
تمهيد

ولما كان الطرف الاول يمتلك مطعم روكيت بالدور الارضي بالمول التجارى بمساحة (٣٦٠) متر مربع ويرغب في ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لإستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام المساحة المبينة داخل المول لاستغلال مطعم روكيت وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للموقع. يرغب الطرف الثانى في استغلال مطعم روكيت بالمول التجارى لمدة سنة واحدة وتجدد بموافقه الطرفان على ان يبدأ الايجار اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٨ / ١ وحيث ان الطرف الاول هو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر لها تعليمات وأوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثانى .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتماً له .

وبعد ان اتخذ كلاً من الطرفين مقرأً له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على العنوان المبين بصدد هذا العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثانى

اتفق الطرفان على حق استغلال مطعم روكيت بالمول التجارى وذلك لاستغلاله فى نشاط كافيتيريا ومطعم ولا يجوز للطرف الثانى تغيير النشاط المتفق عليه وفى حالة التغيير يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون سابق انذار .

طرف اول
التوقيع ()

شركة
ايمن يوسف ابراهيم
سيدا كاشيه
٢٢٢-٢٢٩-٢٩١٧

طرف ثانى
التوقيع ()

البند الثالث

اتفق الطرفان على قيمة الايجار الشهري لموضوع التعاقد بمبلغ ١٦٠٠٠٠ جنية (فقط مائة وستون ألف جنيها لا غير) شهرياً بالإضافة إلى مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وسبعون ألف جنيهاً لا غير) قيمة الكهرباء والمياه والغاز بإجمالي مبلغ ٢٣٥٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط مائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيهاً لاغير) ولمدة عام وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ ٢٨٢٠٠٠٠ جنية (فقط اثنان مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيها لاغير) على ان يتم سداد الايجار خلال الخمس ايام الاولى من كل شهر .

البند الرابع

مدة العقد سنة واحدة تبدأ من ٢٠٢٤ / ٨ / ١ الى ٢٠٢٥ / ٧ / ٣١ ويجدد لمدته اخرى مماثله وبزيادته سنويه يتفق عليها الطرفان .

البند الخامس

يجوز للطرف الثانى اجراء بعض التعديلات الداخلية التى تتناسب مع طبيعة النشاط بما لا يتعارض مع سلامة المبنى ودون الاخلال بالمظهر الهندسي والجمالي له وذلك على نفقته الخاصة دون مطالبة الطرف الاول باى مبالغ مالية نظير ذلك .

ويكون الطرف الثانى مسئول عن اى اضرار تلحق بالمبنى نتيجة اجراء تلك التعديلات وكذلك يكون مسئولا عن اى اضرار تلحق بالعمالة القائمة بأعمال التعديل .

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بسداد تأمين ١٠% من القيمة الإيجارية للعقد بمبلغ ١٩٢٠٠٠ جنيهاً (فقط مائة واثنان وتسعون ألف جنيها لا غير) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية (نقداً - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد سارياً الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السابع

أقر الطرف الثاني انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقاً للقانون وقد حازت قبولة ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذي لا يعرضه للخطر .
كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ النظافة العامة لكامل مطعم وكافتيريا روكيت مع التزامه بتعيين طقم ادارى وافراد أمن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى لمطعم روكيت بالمول التجارى حيث انه هو المسئول عن المطعم بمشتملاته وكذا استخراج البطاقات الصحية للعاملين دون ادنى مسئولية على الطرف الاول وذلك قبل التشغيل .

البند الثامن

الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاوله النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية.... الخ) و عن اى اضرار تلحق بالغير داخل المطعم نتيجة مزاوله النشاط وبيع المنتجات للأفراد كما يعتبر الطرف الثانى مسئول عن جميع العاملين بالمطعم دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الايجار فى المدة المتفق عليها خلال الخمس ايام الاولى من كل شهر وفى حالة التأخير عن السداد يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيها (فقط خمسمائة جنيها لا غير) عن كل يوم تأخير عن السداد .

عن السداد .
طرف ثانی
التوقيع)

طرف اول
التوقيع)



البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الموافقة الامنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربى ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادى مسئولية على الطرف الاول .

البند الحادی عشر

يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذا ضريبة القيمة المضافة متى طلب منه ذلك وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة كما يلتزم بعدم تجول العاملين بالمطعم داخل الدار

البند الثانى عشر

اتفق الطرفان على انه فى حالة رغبة الطرف الثانى فى انهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد يتم مصادرة التأمين النهائى لصالح الدار وتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها واتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الثالث عشر

بانتهاء مدة العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها.

البنء الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني اثناء مدة سريان هذا العقد بالاتي:

- ١- الإلتزام باتتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعية.
- ٢- يلتزم الطرف الثانى بصيانه المعدات و المنقولات و المبنى على نفقة الخاصة دون تحميل الطرف الاول اى مصاريف .

البند الخامس عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
٣- يلتزم الطرف الثاني باجراء الصيانة الدورية للمنقولات و المعدات و الالات و المبنى.
٤ - يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام العين موضوع العقد في اى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في اي غرض مخالف للقانون او في اي غرض غير الغرض المخصص في هذا العقد .
٥- يلتزم الطرف الثاني بتسليم المعدات والمنقولات الموضحة بايصال الاستلام الموقع عليه من قبل الطرف الثانى كاملة غير منقوصة وبحالتها الاصلية وفى حالة تلف اي معدة يلتزم الطرف الثانى بإصلاحها على نفقة الخاصة وكذا في حالة فقد في اي من المنقولات او المعدات يلتزم بها الطرف الثانى بدفع قيمتها نقداً فى نهاية مدة التعاقد .

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقته.

طرف اول
التوقيع ()

شركة
طرف ثاني بين
التوقيع

٦٢-٣٨٩-٤٠٥

البند السابع عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

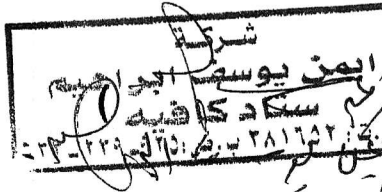
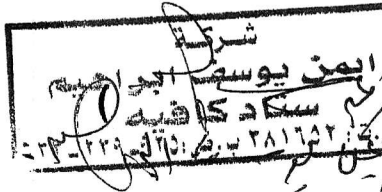
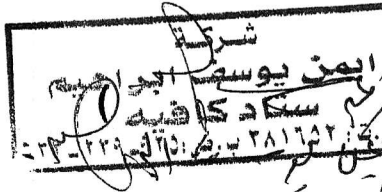
البند الثامن عشر

أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النزاع .

البند التاسع عشر

حرر هذا العقد من نسختين تسلم للطرف الثاني نسخة ونسخة يتم الاحتفاظ بها مع الطرف الاول للعمل بموجبها .

( طرف اول
التوقيع)

طرف ثانى ()
التوقيع
الإسم / 
رقم قومى / 

شركة
ابن يوسف الجراحية
سكك كافييه
٢٨١٦٢ م.ب. ٢٠٢٠-٢٠٢١